

Cass. civ., SS.UU., sentenza 24/07/2018, n. 19655

CASS
Sentenza
24 luglio 2018

Sul provvedimento

Citazione : Cass. civ., SS.UU., sentenza 24/07/2018, n. 19655

Giurisdizione : Corte di Cassazione

Numero : 19655

Data del deposito : 24 luglio 2018

Testo completo

- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 2784-2015 proposto da: STARA SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

PILO ALBERTELLI

1, presso lo studio dell'avvocato LUCIA CAMPOREALE, rappresentato e difeso da sé medesimo;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

- resistente - avverso l'ordinanza n. 16630/2014 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 22/07/2014. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

udito l'Avvocato Salvatore Stara. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'avv. Salvatore Stara chiede la revoca dell'ordinanza Cass., Sez. Un. n. 16630 del 2014, che in ordine al ricorso proposto in relazione alla declaratoria della Corte d'Appello di Cagliari, di inammissibilità delle istanze di ricasazione proposte [nel corso dei procedimenti riuniti promossi dinanzi alla Corte d'Appello di Cagliari in sede di esecuzione penale (rg. 374, 375 e 376 del 2008), relativi alla richiesta di pagamento di somme alla Cassa ammende] nei confronti dei giudici penali Fiorella Pilato e AN Laveria, ne ha disposto la rimessione al Primo Presidente di questa Corte per l'assegnazione alle Sezioni penali. L'intimato non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE L'avv. Stara lamenta che: Ric. 2015 n. 02784 sez. SU - ud. 05-12-2017 -2- «a) L'attività di iscrizione ha natura procedimentale amministrativa rimessa alla esclusiva

competenza della Cancelleria;

b) L'attività del Cancelliere ... è vincolata al tipo di atto, civile o penale, che riscrivente" presenta, e all'Organo cui detto atto è indirizzato. Se è indirizzato ad Organo civile deve iscriverlo al Ruolo civile e rimetterlo al giudice civile. Se è indirizzato ad Organo Penale deve iscriverlo al Ruolo penale e rimetterlo al giudice penale;

c) Il giudice, civile o penale, monocratico o collegiale, può solo declinare formalmente la propria giurisdizione o la propria competenza per materia, pronunciando di conseguenza, secondo il codice di rito, ma non può disporre altrimenti, come nel caso che qui occupa, disponendo di fatto la cancellazione della causa dal ruolo civile ... manca infatti norma ad hoc che tanto consenta ...; d) la cancellazione di una causa dal ruolo civile è consentita solo per il giudice di merito e nei casi espressamente previsti ... e) ... il provvedimento impugnato è stato adottato dal giudice civile e non da quello penale; f) l'ordinanza 16630/14 quindi è atto "estraneo" alle previsioni del c.p.c.; g) L'ordinanza è quindi soggetta a revoca (e non a revocazione) Si duole che l'ordinanza di questa Corte in argomento sia «frutto di un equivoco derivato, verosimilmente o forse, dalla "assurdità" tecnica di una pronuncia in materia penale da parte del giudice civile». Lamenta che l'aver la ordinanza 16630/14 disposto, ratione materiae (trattandosi di ricasazione in materia penale ma decisa da giudice civile) per la assegnazione del ricorso alle sezioni penali, sta a confermare, a monte -o che la CTAPP civile non aveva legittimazione a pronunciarsi, con obbligo della Cassazione civile, in presenza di pronuncia del giudice civile, di riconoscerlo;

-o che le Ric. 2015 n. 02784 sez. SU - ud. 05-12-2017 -3- SSUU civili, "consentendo" alla CTAPP civile di pronunciarsi su una ricasazione penale, non potevano allora declinare il compito (giurisdizione o competenza) di pronunciarsi sul merito della ricasazione per cui è stata proposta impugnazione>>. Orbene, nella misura in cui è dato ravvisarvi un connotato impugnatorio -il solo in

relazione al quale si giustifica la trattazione in questa sede- l'atto in argomento appare invero manifestamente inammissibile. Quanto alle prospettate censure che si risolvono nella denuncia di pretesi errori procedurali imputabili all'impugnata ordinanza, vale il rilievo che le pronunzie di questa Corte, in qualsiasi forma emesse, non sono ulteriormente impugnabili per errori di diritto o di procedura (v. Cass., 24/1/2013, n. 1709; Cass., 7/1/2013, n. 151). Laddove il ricorrente abbia inteso prospettare un qualche eventuale vizio revocatorio, va per altro verso osservato che ai sensi dell'art. 391-bis, 1° co., c.p.c. tale rimedio è esperibile in caso di errore di fatto riconducibile alla previsione del precedente art. 395,

1° co. n. 4, solo con riferimento alle sentenze ed alle ordinanze pronunziate ai sensi dell'art. 375, 1° co. nn. 4 e 5, c.p.c., laddove l'ordinanza impugnata non rientra in alcuna di tali ipotesi, non avendo contenuto decisorio bensì meramente ordinatorio (v. Cass., 24/1/2013, n. 1709; Cass., 7/1/2013, n. 151). Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo l'intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Roma, 5/12/2017 Il Consig